

0000758-36.2017.8.26.0534

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... de telefonia havia sido produto de roubo, consoante apontado no RDO 2975/16, lavrado pelo 1º Distrito Policial de São José dos Campos (fls.25/26), tendo sido subtraído de seu proprietário, Pierre Germano de Melo Machado, por Bruno Fernando dos Santos, primo do Denunciado.

O Denunciado adquiriu o telefone celular de seu primo, pela quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000758-36.2017.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000758-36.2017.8.26.0534

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 124/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Branca, 588/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Branca

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Jonatas William Santana da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

JONATAS WILLIAM SANTANA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, "caput" do CP, porque, em 31/08/2017, às 11h44, na Rua Luiz Ribeiro Porto, nº. 182, Jardim das Flores, na Cidade e Comarca de Santa Branca, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo Galaxy Win 2, de cor branca, pertencente à Pierre Germano de Melo Machado.

Conforme apurado, o aludido aparelho de telefonia havia sido produto de roubo, consoante apontado no RDO 2975/16, lavrado pelo 1º Distrito Policial de São José dos Campos (fls.25/26), tendo sido subtraído de seu proprietário, Pierre Germano de

Melo Machado, por Bruno Fernando dos Santos, primo do Denunciado.

O Denunciado adquiriu o telefone celular de seu primo, pela quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) à vista e, na ocasião, tinha pleno conhecimento de que o aparelho era produto de roubo (fls. 08).

O objeto do crime foi apreendido (fls. 13), avaliado (fls. 30) e restituído à vítima do delito precedente (fls. 31).

O Boletim de ocorrência foi encartado às fls. 03/05, o auto de exibição/apreensão às fls. 15, o auto de avaliação às fls. 32 e de entrega às fls. 33.

A denúncia foi oferecida (fls. 44/45), sendo recebida às fls. 56.

O réu, citado por edital (fls. 135), suspendendo-se o processo, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 141).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 162) e apresentou defesa prévia (fls. 174), mantendo-se o recebimento da denúncia (fls. 179/180).

Em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 226), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Em audiência em continuação (fls. 247), foi ouvida uma testemunha e apresentadas as alegações finais orais pela acusação que pugnou pela condenação do acusado.

Em memoriais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu (fls. 250/251).

Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática da conduta tipificada na denúncia. Nesse sentido é firme e segura a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha, Pierre Germano de Melo Machado, em juízo, contou que foi assaltado e o rapaz levou seu aparelho de telefone celular e carteira; fez o boletim de ocorrência. O celular valia cerca de mil reais, era um Samsung de cor branca. Depois, recuperou o celular roubado; mas não foi chamado à delegacia para reconhecer o assaltante.

Os policiais militares Walter Alexsandro de Freitas da Silva e Rômulo Pereira da Silva, ouvidos em juízo como testemunhas, declararam que foram acionados por moradores para verificar denúncia importunação da vizinhança por desconhecidos que estavam na cidade fazendo vendas de porta em porta e, em patrulhamento, localizaram essas pessoas e os abordaram. À princípio, não encontraram nada de ilícito com eles em revista pessoal; em consulta ao COPOM, verificaram que possuíam passagem criminal sem interesse da justiça. Em consulta ao IMEI, verificaram que o celular que estava na posse do acusado era produto de roubo, então, deram a voz de prisão e o conduziram para a Delegacia. Indagado, o réu contou que tinha comprado o celular de seu primo Bruno, que estava preso.

O réu, por sua vez, se fez revel em juízo.

E, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, a atuação delituosa do acusado é inconteste.

Como se vê, a prova oral é firme e segura no sentido de apontar o acusado como autor do delito, restando cabalmente comprovado que o réu estava na posse de res furtiva (aparelho de telefone celular roubado, fls. 27/28).

Também não há que se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando de presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Como é cediço, o depoimento dos policiais que participaram da diligência, quando harmônicos com o acervo probatório, merece ser acolhida como qualquer outra prova produzida na instrução judicial. Veja-se:

“A verdade é que os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador” (RT 616/287).

Ademais, nada emergiu dos autos que indicasse tivessem os policiais motivos para atribuir crimes de tal gravidade ao réu. Nada produziu a d. Defesa em demérito à credibilidade dos testemunhos dos policiais.

Não bastasse, tem-se que a apreensão da res furtiva na posse do acusado inverte o ônus da prova para justificar o vínculo com o bem de origem ilícita, a teor do art. 156 do CPP, o que não se verificou nos autos.

Como decidido pelo extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, é possível condenar por receptação o acusado que, surpreendido na posse de bem produto de crime, não apresenta nenhuma explicação razoável ou verossímil para tanto (Ap. nº 1.401.143/8, 1ª Câmara, Rel. Guilherme G. Strenger, 29.1.2004).

Também a materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 27/28), Auto de exibição/apreensão (fls. 15), Auto de avaliação (fls. 32) e de entrega (fls. 33), além da prova oral colhida.

Destarte, diante do conjunto probatório comprovando a materialidade e autoria do crime elencado na denúncia, é de rigor a procedência do pedido acusatório, impondo-se a condenação do réu por infração ao art. 180, caput do CP.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é presumivelmente primário, pois, em que pese responder a outro processo (1500113-10.2021.8.26.0626 fls. 195) este não pode ser habilitado como mau antecedentes ou ensejar eventual reconhecimento de personalidade desajustada, conforme entendimento da Súmula 444, do C. STJ, bem como por se referir a fatos posteriores à conduta delituosa objeto da presente ação.

Assim, atendendo à culpabilidade, seus antecedentes e demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo unitário legal em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, pena esta que converto em definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR JONATAS WILLIAM SANTANA DA SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, por igual período, em entidades públicas da comarca a ser fixada no juízo da execução, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal.

Em caso de necessidade de cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime inicial fixado é o aberto.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome no rol dos culpados.

Intime-se a vítima comunicando-a acerca do inteiro teor desta sentença, nos termos do art. 201, §2º do CPP.

P.I.C.

Santa Branca, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA